

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....001713

Tocache, 26 MAY 2025

VISTO:

El memorando N°0525-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 15 de mayo de 2025, el Informe Preliminar N°004-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 22 de abril de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (20) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Denuncia escrita de fecha 16 de enero del 2025, realizada por el profesor Mario Canto Pariona, miembro del CONEI de la I.E N° 0430 "Simón Bolívar Palacios" – Madre Mia – Tocache, informa:

"(...)" El día miércoles 04 de diciembre del 2024 el vigilante Frank Aguirre Araujo me informa que el profesor Adriano Ruiz Valverde no ha asistido a clases desde el día lunes 02 de diciembre, sin embargo, en el parte de asistencia aparece con asistencia normal a partir del día 03 de diciembre del 2024. El día 19 y 20 de diciembre faltaron la profesora Rita Claudio Aquino y Luz María Malpartida Vega, sin embargo, en el parte de asistencia se informa que asistieron normal. El día 30 y 31 de diciembre no asistió el profesor Guillermo Ymancio Tanta Huamani; sin embargo, en el parte de asistencia se informa su asistencia normal. En tal sentido, se observa que en algunos casos se aplica los descuentos de ley y en otros casos se omite la aplicación de los descuentos, en tal sentido, solicito que se investigue las presuntas irregularidades y falta de transparencia sobre el manejo y control de asistencia del personal docente correspondiente al mes de diciembre.

De acuerdo a la denuncia se anexa el Formato 1 del reporte de asistencia detallado, presentado el día 02 de enero del 2025, en la que se puede observar que el día lunes 23 de diciembre dos docentes habrían justificado su inasistencia, siendo la directora María Nila Vásquez Fernández y Raúl Percy Huamán Ponciano, ese mismo día no presentaron justificación a su falta el profesor Jhon Dhewey Alvino Tarazona y Rita Claudio Aquino. El día 30 de diciembre del 2024 faltaron los profesores Jhon Dhewey Alvino Tarazona, Rita Claudio Aquino y Vanesa Vásquez Soto, siendo que el 31 de diciembre del 2024 volvieron a faltar los profesores Jhon Dhewey Alvino Tarazona, Rita Claudio Aquino y Vanesa Vásquez Soto.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, de acuerdo a la **Ley N°28044**, Ley General de Educación, refiere en su Art.- 55 "El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo" (primer párrafo).

Que, bajo los principios de la potestad administrativa del TUO de la Ley N°27444, verdad material e impulso de oficio, por cuanto el colegiado aprecia la información requerida de fecha 21/04/2025,



está clara, y no existe ningún considerando que mencione a la letra F al momento del llenado y presentación del Formato N° 01; por otro lado, recomendarle que si va a tomar acuerdos con respecto a la recuperación de clases, de debe poner en conocimiento a toda la plana docente y administrativa, si bien es cierto que la norma no señala o sanciona ello, es dable que todos sepan de las medidas que se tomen en acuerdo de asamblea, para evitar causar perjuicios a los estudiantes, ya que su gestión es velar por el interés superior de los niños con derecho a la educación, y que esta sea, una educación de calidad.

En ese sentido el numeral 4.9 **Personal docente:** *"Es la persona que se encuentra comprendida en algún régimen laboral especial de docencia; así como, aquel que ejerce función docente en aula; función de jefatura, asesoría, coordinación u orientación académica; o alguna otra función similar que le sea asignada en las instancias de gestión educativa descentralizada, órganos, instituciones u organismos señalados en el artículo 2° del presente Reglamento, bajo cualquier régimen laboral o modalidad de contratación"*, conforme lo señala la Ley N° 29988 Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en diversos delitos;

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por cuanto se tiene la Denuncia escrita de fecha 16 de enero del 2025, realizada por el profesor Mario Canto Pariona, miembro del CONEI de la I.E N° 0430 "Simón Bolívar Palacios" – Madre Mia – Tocache, acta de entrevista de fecha 21 de abril del 2025 y documentales; por tanto, se cuenta con elemento de convicción (documentos) que no puede pasar inadvertido para el presente caso, quedando demostrado la no configuración de la imputación en contra de la directora cuestionada.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

001713

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados a la Prof. **María Nila Vásquez Fernández**, Directora de la I.E N°0430 – Madre Mia - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N°29944**, ni los artículos: **art.- 40° literal a)** Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (concordante D.S. N°004-2013-ED) de la Ley de la Reforma Magisterial; hechos que son pasibles de sanción de acuerdo a lo prescrito en:

art.- 48. Cese temporal Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal. **Literal h)** Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes;

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** a la Prof. María Nila Vásquez Fernández, Directora de la I.E N°0430 – Madre Mia - Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso no ha vulnerado según Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, artículos **Art.- 40° literal, a), q)** y **Art.- 48°** primer párrafo, literal **h)**.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo **6.1 motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la **Prof. María Nila Vásquez Fernández**, Directora de la I.E N°0430 – Madre Mia – provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. Imelda del Águila Rodríguez, identificada DNI N°41353060, numero de celular 929998226, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

[Firma]
Dra. Isela SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST